



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

VENDITTI MARIO, Presidente
MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore
AONDIO GIULIA, Giudice

in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2438/2024 depositato il 08/08/2024

proposto da

Ricorrente_1 - Ente Cattolico Di Formazione Professionale - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 372/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 24/01/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022 MI 0357801 CATASTO-RENDITA CATASTALE

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 662/2025 depositato il 27/03/2025

Richieste delle parti:

Le parti si riportano ai propri scritti.

L'appellante chiede che venga disposta CTU d'ufficio.

La Corte riserva la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento catastale emesso dall'AE a seguito di rideterminazione del classamento e della rendita catastale di una unità immobiliare sita in Luogo_1, per la quale la categoria è stata modificata da B/5 (proposta dalla contribuente con DOCFA e relativa a 'scuole e laboratori scientifici' a suo dire a seguito di intervenuta trasformazione edilizio e cambio di destinazione d'uso) a D/8.

La Corte in primo grado ha respinto il ricorso e condannato la parte privata al pagamento delle spese di lite per € 4.000.

Propone appello la contribuente e insiste sulle proprie ragioni. Si lamenta omessa pronuncia su alcuni motivi di ricorso, travisamento dei fatti, violazione di legge, erronee assunzioni in fatto.

Resiste l'ufficio e chiede la conferma della sentenza di primo grado.

La parte ha depositato successiva memoria per replicare alle controdeduzioni dell'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della parte privata è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, con conseguente doverosa conferma della sentenza di primo grado.

Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito,

non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

In sintesi è stato modificato il classamento e la rendita proposti dalla parte privata sulla base di una 'relazione di stima sintetica' (contestata dalla parte privata sia nel metodo, sia nel merito quanto ai valori assunti da riferimento) con cui l'Ufficio del Territorio, dopo avere descritto l'immobile come 'fabbricato su più piani di tipo direzionale', ha rettificato le proposte della parte. Gli elementi per determinare la rendita catastale hanno avuto come riferimento l'epoca censuaria "1988/89" stimando il fabbricato "in base al costo di costruzione" deprezzato dell'8% e il valore del suolo come da prezzario di massima in uso presso l'Ufficio "applicato sui mc fuori terra" per un valore finale complessivo di € 1.080.116,00 (784.976 + 295.540); specificando che i valori unitari applicati alla consistenza dell'immobile "sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore".

La parte ritiene del tutto scorretta la metodologia utilizzata dall'Ufficio laddove, senza effettuare alcun sopralluogo, si è limitato ad applicare un metodo di stima indiretto e criteri formali in modo automatico e decontestualizzato senza tenere conto delle caratteristiche strutturali effettive dell'immobile, che è stato oggetto di profonde trasformazioni. Inoltre, rappresenta che, pacificamente, si tratta di un edificio adibito ad attività scolastiche e formative. Infatti l'ente in questione è accreditato presso la Regione per i servizi formativi e già convenzionato con il COMUNE per l'utilizzo a destinazione di edificio scolastico. L'ente ha presentato al Comune di Vimercate richiesta di Permesso di Costruire per la trasformazione radicale dell'intero stabile, sito in Indirizzo_1 in area produttiva, per farlo divenire un edificio per l'istruzione - scuola ordine superiore; e ciò attraverso l'effettuazione di opere interne per concreto utilizzo degli spazi all'uso scolastico. Se è vero

che l'area su cui insiste l'edificio è classificata nel vigente PGT quale zona D2, a prevalente attività produttiva quale tessuto "prevalentemente non residenziale", con conseguente esclusione dei servizi per l'istruzione e la formazione, sussiste comunque, a dire della parte privata, la possibilità che si possano realizzare servizi per l'istruzione se accreditati da organismi competenti. Nel caso di specie, la L. Regionale 12/05 consente delle deroghe per i casi di edifici di interesse pubblico usati per finalità di interesse generale (quali sanità/istruzione etc.) nelle quali rientra, sempre a dire della contribuente, il caso di specie sussistendone entrambi i requisiti: 1. riconoscimento/accreditamento da parte delle autorità pubbliche competenti (sanità/assistenza, istruzione) tramite una verifica dei requisiti di idoneità; 2. la continuità temporale dell'erogazione del servizio (durabilità).

Nel caso in esame, il COMUNE, con delibera del 22.07.2020 n. 37, ha approvato la deroga al permesso a costruire per la modifica della destinazione funzionale dell'edificio (da ricadente in area produttiva ad edificio destinato ad interesse pubblico istruzione-scuola). Le pratiche edilizie e le autorizzazioni ricevute dimostrano la radicale e strutturale trasformazione del bene in conformità alla nuova destinazione.

Le prospettazioni della contribuente sono in parte infondate e in parte irrilevanti ai fini della corretta classificazione catastale.

Quanto alla necessità del sopralluogo, essa è certamente da escludere come presupposto della legittimità dell'atto di rettifica; ciò in quanto perché il nuovo classamento catastale deriva da una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente ed è stato effettuato proprio sulla base dei dati dichiarati dalla parte privata (vedi Cass. Ord. n. 5600/017). La Suprema Corte ha anche chiarito (Cass. Sent. n. 36233 dep. Il 12.12.2022) che qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA (come nel caso di specie), l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi dell'immobile e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza fra il classamento e la rendita proposta e quelli attribuiti derivano da una diversa valutazione tecnica.

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie. La relazione di stima contiene tutte le informazioni sul metodo estimativo seguito e l'ufficio esamina in modo puntuale tutte le caratteristiche dell'immobile. Si tratta di un immobile che è stato censito da sempre in categoria speciale D/8, che è stata anche

confermata in seguito alla variazione prot. MI0122450 del 2020 presentata per “divisione”, come rilevabile dalla visura storica. Con riferimento al metodo usato, esso è corretto e conforme alla normativa vigente (il costo di ricostruzione deprezzato perché il biennio di riferimento per legge è l’88-89 ed è molto risalente); il metodo comparativo è invece difficilmente utilizzabile in quanto non si può avere un campione rappresentativo (numericamente importante) per tutte le categorie.

Quanto all’immobile in oggetto, gli interventi effettuati non ne hanno determinato una radicale trasformazione, ma solo da una diversa distribuzione di spazi interni, che è situazione del tutto ininfluente ai fini del classamento; così come non rilevano gli interventi sugli impianti necessari per adeguare la struttura al particolare utilizzo che il proprietario ha deciso di imprimere; utilizzo che non coincide con l’uso ordinario di quel bene e che non rileva ai fini del classamento catastale in quanto le valutazioni estimative catastali sono del tutto diverse e prescindono da tali profili. Non sono intervenute, trasformazioni edilizie sostanziali rispetto all’originaria configurazione, rimanendo l’immobile medesimo destinato ad uso direzionale, come utilizzo ordinario e permanente, che è il solo rilevante ai fini dell’estimo catastale.

In sintesi: l’immobile è sempre stato accatastato come categoria speciale D/8; la categoria deve rimanere la stessa perché il DOCFA parla unicamente di *‘distribuzione diversa di spazi interni in manutenzione straordinaria’*; mai gli immobili in categoria speciale possono cambiare categoria e neppure rendita solo per questo tipo di interventi; la radicale trasformazione che permette di passare da una categoria speciale a una categoria ordinaria necessita di demolizione e di ricostruzione e non basta la diversa distribuzione di spazi interni o interventi agli impianti (come dimostrato dal fatto che le planimetrie prima e dopo gli interventi corrispondono). Da ultimo occorre ricordare che anche la categoria speciale D/8 include le scuole se c’è un immobile nuovo che nasce come scuola; in quel caso, per inserire l’immobile in categoria ordinaria o speciale si usa il criterio comparativo con altri immobili.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza e le stesse si liquidano, per questo grado di giudizio, tenendo conto della natura e del valore della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 5.000, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta l'appello della parte priva e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la parte privata soccombente alla rifusione delle spese di lite di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.000, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.

Milano, 11 marzo 2025

Il giudice estensore
Mariantonietta Monfredi

Il Presidente
Mario Venditti